



2° JUZGADO CIVIL - Sede Central

EXPEDIENTE : 01332-2023-0-1903-JR-CI-02
MATERIA : EJECUCION DE GARANTIAS
JUEZ : DEL AGUILA SALINAS SERGIO ANTONIO
ESPECIALISTA : MAFALDO HERRERA MONICA ROXANA
DEMANDADO : WONG VASQUEZ, PEDRO
MORALES FLORES, RENE
R Y P MULTISERVICIOS E.I.R.L.
DEMANDANTE : CAJA MUNICIPAL DE AHORRO Y CREDITO DE MAYNAS
S.A.

RAZÓN DE SECRETARÍA:

Señor Juez doy cuenta a Ud., que con fecha 27 de octubre del 2025 mediante Memorando N° 000588-2025-OAD-CSJLO-PJ, se dispuso la rotación por necesidad de servicio de la secretaria cursora a este juzgado, asumiendo la presente secretaria el 03 de noviembre del 2025; por lo que se procede a proveer el presente escrito con la finalidad de deslindar futuras responsabilidades. Lo que informo para los fines pertinentes.

Iquitos, 09 de enero del 2026.

RESOLUCIÓN NÚMERO NUEVE

Iquitos, nueve de enero del dos mil veintiséis.

AUTOS Y VISTOS: Con la razón de la cursora que antecede; téngase presente, y proveyendo el **escrito electrónico N° 16113-2025**, presentado por la ejecutante **CAJA MUNICIPAL DE AHORRO Y CREDITO DE MAYNAS S.A.**, téngase presente y agréguese al proceso, a lo solicitado, se provee como corresponde. **Y CONSIDERANDO:**

PRIMERO: Las normas procesales contenidas en el Código Procesal Civil son de carácter imperativo salvo regulación permisiva en contrario, conforme así lo señala el artículo IX del Título Preliminar del Código adjetivo. Asimismo, es el Juez quien debe atender a que la finalidad concreta del proceso es resolver un conflicto de intereses o eliminar una incertidumbre ambas con relevancia jurídica haciendo efectivo los derechos sustanciales y que su finalidad abstracta es lograr la paz social en justicia.

SEGUNDO: Por resolución número cinco se expide auto final y **FALLA:** declarando **FUNDADA la demanda de EJECUCION DE GARANTIA HIPOTECARIA**, en consecuencia, **ORDENO: LLEVAR ADELANTE LA EJECUCIÓN** hasta que los demandados **R y P MULTISERVICIOS EIRL y PEDRO WONG VÁSQUEZ** cumplan con pagar de forma solidaria al ejecutante la suma ascendente a **S/ 84,789.74 (OCHENTA Y CUATRO MIL SETECIENTOS OCHENTA Y NUEVE CON 74/100 SOLES)**, más intereses pactados, costas y costos del proceso. **PROCEDASE A LLEVAR A CABO EL PRIMER REMATE PÚBLICO** de los bienes inmuebles otorgados en garantía hipotecaria **UBICADO** en:

➤ **CALLE 24 DE JUNIO MZ. J, LOTE 19, PP.JJ. FERNANDO LORES TENAZOA (NUMERACIÓN IN SITU CALLE 24 DE JUNIO N°13 8)**, Distrito de Iquitos,

Provincia de Loreto, Departamento de Loreto, inscrito en la Partida Electrónica N° 00007078 del Registro de Propiedad Inmueble de la Zona Registral N° IV Sede Iquitos – Oficina Registral Iquitos.

➤ **CENTRO POBLADO MAZAN SECTOR I, MZ. 19, LOTE 19**, Distrito de Mazan, Provincia de Loreto, Departamento de Loreto, inscrito en la Partida Electrónica P12048995 del Registro de Propiedad Inmueble de la Zona Registral N° IV Sede Iquitos – Oficina Registral Iquitos.

TERCERO: Que, en sujeción a lo regulado en el artículo 731° del Código Procesal Civil modificado por la Ley 30229, Ley que adecua el uso de las tecnologías de información y comunicaciones en el sistema de remates judiciales y en los servicios de notificaciones de las resoluciones judiciales; cuyo objeto es de realizar los remates judiciales, a través de medios electrónicos; y verificándose del presente proceso cumple con los requisitos señalados en el artículo 12° de la ley 30229 y artículo 13° del Reglamento de la citada Ley, debe procederse a efectuar el remate electrónico a través del aplicativo de REM@JU del portal web del Poder Judicial.

CUARTO: Es menester señalar que en caso de ausencia de ofertas ello debido a que no se hayan inscrito usuarios postores o no hayan ingresado ofertas superiores al precio base, el remate en primera convocatoria Electrónico se declara desierto. -

QUINTO: Declarado desierto la primera convocatoria, conforme lo establece el artículo 13° de la Ley 30229 – el REM@JU generará automáticamente el aviso de segunda convocatoria donde se iniciará el cronograma correspondiente a la segunda convocatoria con la reducción del 15% sobre la base del bien o bienes materia de remate electrónico judicial, en los que se indicará los plazos para inscripción, presentación de ofertas y fecha límite de cancelación. En caso de no presentarse ofertas en la segunda convocatoria, el REM@JU generará automáticamente el aviso de la tercera convocatoria reduciendo en un 15% el precio base de la convocatoria anterior, donde se indicará el cronograma correspondiente bajo los mismos lineamientos señalados en el considerando precedente. Por último, en caso de no haber postores en la tercera convocatoria, se culmina el procedimiento de remate electrónico judicial, procediéndose conforme a las normas del Código Procesal Civil o la norma que la sustituya.

Por los hechos señalados y normas invocadas **SE RESUELVE:**

1) CONVOCAR A REMATE ELECTRONICO JUDICIAL – REM@JU; por tanto, procédase al remate en **PRIMER CONVOCATORIA** sobre el siguiente bien inmueble:

1.1) Descripción de los Bienes:

➤ **CALLE 24 DE JUNIO MZ. J, LOTE 19, PP.JJ. FERNANDO LORES TENAZOA (NUMERACIÓN IN SITU CALLE 24 DE JUNIO N°13 8)**, Distrito de Iquitos, Provincia de Loreto, Departamento de Loreto, inscrito en la Partida Electrónica N° 00007078 del Registro de Propiedad Inmueble de la Zona Registral N° IV Sede Iquitos – Oficina Registral Iquitos.

➤ **CENTRO POBLADO MAZAN SECTOR I, MZ. 19, LOTE 19**, Distrito de Mazan, Provincia de Loreto, Departamento de Loreto, inscrito en la Partida Electrónica P12048995 del Registro de Propiedad Inmueble de la Zona Registral N° IV Sede Iquitos – Oficina Registral Iquitos.

1.2) CONVOQUESE AUTOMATICAMENTE el SEGUNDO REMATE y seguidamente el **TERCER REMATE ELECTRONICO JUDICIAL** de ser necesario, siempre y cuando la primera convocatoria ha sido declarada desierta a través del aplicativo informático del Rem@ju por ausencia de postores o no hayan ingresado ofertas superiores al precio base.

2) CARGAS Y GRAVÁMENES DEL INMUEBLE: CALLE 24 DE JUNIO MZ. J, LOTE 19, PP.JJ. FERNANDO LORES TENAZOA (NUMERACIÓN IN SITU CALLE 24 DE JUNIO N° 138), Distrito de Iquitos, Provincia de Loreto, Departamento de Loreto, inscrito en la Partida Electrónica N° 00007078 del Registro de Propiedad Inmueble de la Zona Registral N° IV Sede Iquitos – Oficina Registral Iquitos.

2.1. Hipoteca, constituida por los titulares del bien (ejecutados), a favor de la CAJA MUNICIPAL DE AHORRO Y CREDITO DE MAYNAS S.A. hasta por la suma de S/ 67,759.20 Soles, inscrito en el Asiento N° D0002 de l Rubro Gravámenes y Cargas de la partida electrónica N° 00007078, título inscrito el 29 de marzo del 2012.

2.2. Ampliación y Modificación de Hipoteca, constituida por los titulares del bien (ejecutados), a favor de la CAJA MUNICIPAL DE AHORRO Y CREDITO DE MAYNAS S.A. amplían el monto de la hipoteca inscrita en el Asiento N° D00002 hasta por la suma de S/ 86,419.00 Soles, y modifica la hipoteca inscrita en el Asiento N° D0003 del Rubro Gravámenes y Cargas de la partida electrónica N° 00007078, título inscrito el 07 de junio del 2018.

2.3. Rectificación, se rectifica el contexto del Asiento N° D00003 de e sta partida en lo referido a que por error se indicó que la operación crediticia garantizada por la suma de S/ 130.000.00 es a un plazo de 36 cuotas siendo lo real y correcto a 60 cuotas, inscrito en el Asiento N° D00004 del Rubro Gravámenes y Cargas de la partida electrónica N° 00007078, título inscrito el 19 de junio del 2018.

3) VALOR DE TASACION: la tasación comercial que obra en autos asciende a la suma de **CIENTO CATORCE MIL SEISCIENTOS SEIS CON 16/100 SOLES** (S/ 114,606.16).

4) PRECIO BASE DEL REMATE:

4.1. PRIMERA CONVOCATORIA: Las dos terceras partes del valor de la tasación ascendente a la suma de **SETENTA Y SEIS MIL CUATROCIENTOS CUATRO CON 10/100 SOLES** (S/ 76,404.10).

4.2. SEGUNDA CONVOCATORIA: La base de la postura será las dos terceras partes del valor de la tasación deducida en un 15%, esto es, la suma de a la suma de **SESENTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y TRES CON 48/100 SOLES** (S/ 64,943.48).

4.3. TERCERA CONVOCATORIA: La base de la postura será las dos terceras partes del valor de la tasación con deducción en un 15%, adicional a la cantidad que sirvió de base en la anterior subasta, ascendiendo a la suma de **CINCUENTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS UNO CON 95/100 SOLES** (S/ 55,201.95)

5) CARGAS Y GRAVÁMENES DEL INMUEBLE: CENTRO POBLADO MAZAN SECTOR I, MZ. 19, LOTE 19, Distrito de Mazan, Provincia de Loreto, Departamento de Loreto, inscrito en la Partida Electrónica P12048995 del Registro de Propiedad Inmueble de la Zona Registral N° IV Sede Iquitos – Oficina Registral Iquitos.

5.1. Hipoteca, constituida por los titulares del bien (ejecutados), a favor de la CAJA MUNICIPAL DE AHORRO Y CREDITO DE MAYNAS S.A. hasta por la suma de S/ 118.678.73 Soles, inscrito en el Asiento N° 00004 del Rubro Gravámenes y Cargas de la partida electrónica N° P12048995, título inscrito el 30 de marzo del 2012.

5.2. Ampliación y Modificación de Hipoteca, constituida por los titulares del bien (ejecutados), a favor de la CAJA MUNICIPAL DE AHORRO Y CREDITO DE MAYNAS S.A. amplían el monto de la hipoteca inscrita en el Asiento N° 00004 hasta por la suma de S/ 126,344.00 Soles, y modifica la hipoteca inscrita en el Asiento N° 00006 del Rubro Gravámenes y Cargas de la partida electrónica N° P12048995, título inscrito el 15 de junio del 2018.

5.3. Rectificación, se rectifica el contexto del Asiento N° 000006 de esta partida en lo referido a que por error se indicó que la operación crediticia garantizada por la suma de S/ 130.000.00 es a un plazo de 36 cuotas siendo lo real y correcto a 60 cuotas, inscrito en el Asiento N° D00004 del Rubro Gravámenes y Cargas de la partida electrónica N° 00007078, título inscrito el 19 de junio del 2018.

6) VALOR DE TASACION: la tasación comercial que obra en autos asciende a la suma de **CIENTO CUARENTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y UNO CON 74/100 SOLES** (S/ 146,251.74).

7) PRECIO BASE DEL REMATE

7.1. PRIMERA CONVOCATORIA: Las dos terceras partes del valor de la tasación ascendente a la suma de **NOVENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS UNO CON 16/100 SOLES** (S/ 97,501.16).

7.2. SEGUNDA CONVOCATORIA: La base de la postura será las dos terceras partes del valor de la tasación deducida en un 15%, esto es, la suma de **OCHENTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y CINCO CON 98/100 SOLES** (S/ 82,875.98).

7.3. TERCERA CONVOCATORIA: La base de la postura será las dos terceras partes del valor de la tasación con deducción en un 15%, adicional a la cantidad que sirvió de base en la anterior subasta, ascendiendo a la suma de **SETENTA MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y CUATRO CON 58/100 SOLES** (S/ 70,444.58).

8) OBLAJE: Los postores deberán cumplir con lo siguiente: a) depositar el 10% del valor de la tasación arriba indicada mediante depósito electrónico judicial en la moneda en que se realizó la tasación del bien conforme a lo dispuesto en el artículo 17° del Reglamento de la Ley 30229; y b) Adjuntar el arancel judicial correspondiente.

9) PUBLICACION: Procédase a la PUBLICACION de los avisos del remate EN EL PORTAL WEB del Poder Judicial a través del aplicativo informático del REM@JU por el término de ley conforme así lo regula el artículo 15° de la Ley 30229 y su reglamento una vez de haber quedado firme la presente resolución al haber vencido el plazo de oposición; publicación que tendrá validez para la segunda y tercera convocatoria teniendo en cuenta el precio base señalado de las mismas en la presente resolución.

10) FIJESE Los carteles en la vitrina del local del juzgado y en el inmueble materia de Litis por parte de la secretaria de Actos Externos de esta sede de Corte JESSICA GISELA OLORTEGUI CUMARI, en forma oportuna y bajo responsabilidad.

Interviniendo la secretaria cursora que da cuenta por Disposición Superior.
Notifíquese.